

**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NUR MUZAKI BIN WARAS;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Wonoayu Rt.001 Rw.004 Kec. Wonoayu
Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SPRIN-KAP/14/XII/RES 4.2/2024/RESKRIM tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Terdakwa didampingi oleh **LUSI RUSTANTY DKK**, Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum LBH Legundi yang beralamat Perum Jenggolo Utara Blok B-06 Siwalan Panji Buduran Sidoarjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 16 Juni 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34gr (beserta bungkusnya);
 - 2) 1 (satu) buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopol W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404;
 - 4) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopol W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404 atas nama Denis Putri Ramadhani alamat Wonoayu RT.03 Rw.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Kembali kepada saksi Farel Putra Valentino;

4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari saksi Nur Baida yang mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,-. Terdakwa yang telah beberapa kali menjual sabu-sabu kepada saksi Nur Baida, kemudian memberikan nomor rekening BCA dengan nomor 6151002959 atas nama Muhammad Gilang Fajar. Setelah saksi Nur Baida mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Tegar (DPO) untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Nur Baida. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan Lokasi ranjauan sabu-sabu yaitu di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon tepatnya dibawah tiang Listrik penerangan jalan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol W-2461-NDH milik saksi Farel Putra Valentino untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya. Sesampainya di Lokasi ranjauan, Terdakwa kemudian mengambil paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kuning berlapis isolasi hitam yang ada dibawah tiang Listrik. Setelah sabu-sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci *dashboard* depan sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah saksi Nur Baida;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi Nur Baida di Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo , datang saksi Dadang Prasetyo, S.H., dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404 beserta STNK , diamankan di Polsek Prambon;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022 dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- setiap kali berhasil menjual 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10564/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2024 atas barang bukti nomor 29505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram an. Muhammad Nur Muzaki Bin Waras didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 10564/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di halaman rumah Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa yang sedang menunggu saksi Nur Baida di halaman rumah saksi Nur Baida yang beralamat di Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu-sabu, didatangi oleh saksi Dadang Prasetyo, S.H. dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon. Setelah dilakukan pengeledahan dan interogasi kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam, yang disimpan didalam dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404 yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10564/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2024 atas barang bukti nomor 29505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram an. Muhammad Nur Muzaki Bin Waras didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 10564/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



1. Saksi Dadang Prasetyo, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sekitar jam 22.00 Wib, di halaman rumah yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Barang bukti yang didapat dan ketemuan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yakni 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam yang disimpan didalam laci dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia membeli sabu-sabu tersebut kepada TEGAR (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,- sebanyak 1 plastik klip dengan berat 0,34 gram (beserta bungkusnya);
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib. Setelah Terdakwa memesan kepada Tegar, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dirantau dibawah tiang Listrik Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Sabu-sabu tersebut dibungkus dalam sebuah plastic kuning terbungkus isolasi hitam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saksi Nurbaida;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nurbaida karena pernah mengkonsumsi sabu-sabu Bersama dengan saksi dan suami saksi Nurbaida;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu selama kurang lebih 2 tahun yaitu sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nurbaida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



2. Saksi Satuji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, sekitar jam 22.00 Wib, di halaman rumah yang beralamat di Ds. Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa Barang bukti yang didapat dan ketemuan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yakni 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam yang disimpan didalam laci dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengakui bahwa ia membeli sabu-sabu tersebut kepada Tegar (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,- sebanyak 1 plastik klip dengan berat 0,34 gram (berserta bungkusnya);
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib. Setelah Terdakwa memesan kepada TEGAR, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diranjau dibawah tiang Listrik Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo. Sabu-sabu tersebut dibungkus dalam sebuah plastic kuning terbungkus isolasi hitam;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari saksi Nurbaida;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nurbaida karena pernah mengkonsumsi sabu-sabu Bersama dengan saksi dan suami saksi Nurbaida;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu selama kurang lebih 2 tahun yaitu sejak tahun 2022;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa hendak menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Nurbaida;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk membeli, menjadi perantara jual beli maupun menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Farel Putra Valentino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga satu desa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib, ketika saksi mendatangi warung kopi cak Bokir untuk meminum kopi, saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah terlebih dahulu berada di warung tersebut. Terdakwa kemudian mendekati saksi dan mengatakan ingin meminjam sepeda motor yang saksi kendarai untuk membeli baso dengan mengatakan "nyeleh sepedae gawe tuku pentol" kemudian tanpa curiga, saksi memberikan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira 1 jam berlalu datang saksi DADANG dan tim dari polsek dan menanyakan kebenaran handphone milik Terdakwa yang diakuinya telah dititipkan kepada saksi. Saksi kemudian menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui handphone yang dimaksud karena Terdakwa hanya meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah milik kakak kandung saksi berupa sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2462-NDH beserta STNK nya an. DENI PUTRI RAMADHANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor dan STNK yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

4. Saksi Nur Baida Alias Zubaedah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi diamankan oleh saksi Dadang dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon, saksi mengakui bahwa selain membeli sabu-sabu kepada Rukin alias Tuwek (DPO), saksi juga biasa membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu guna memancing Terdakwa keluar. Sehingga saksi berhasil menghubungi Terdakwa dan memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/FN Sda



- yang ditransfer ke rekening penjual yang diberikan oleh Terdakwa yaitu melalui bank BCA 6151002959 an. Muhammad Gilang Fajar;
- Setelah berhasil melakukan pembayaran, saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarkan kerumah saksi yang beralamat di Ds. Sedengan Mijen Rt.012 Rw.004 Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi dan menunggu dihalaman rumah saksi. Tidak lama kemudian saksi Dadang dan saksi Satuji mengamankan Terdakwa dan barang bukti sabu-sabu seberat 0,34 gram beserta bungkusnya dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar sabu-sabu pesanan saksi tersebut berada didalam laci dashboard sepeda motor Honda Scoopy warna coklat, dengan terbungkus plastic kuning yang dilapis isolasi hitam;
 - Bahwa saksi telah membeli sabu-sabu dari Terdakwa sekitar 6-7 kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjual, membeli, maupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib dihalaman rumah Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan didalam dashboard sepeda motor yang tersangka kendaraai, berupa 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34gr (beserta bungkusnya) yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib, saksi Nurbaida mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa untuk membeli 1 poket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,-. Terdakwa kemudian mengatakan agar mentransfer uang tersebut terlebih dahulu ke rekening pemilik sabu-sabu yaitu melalui bank BCA 6151002959 an.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Muhammad Gilang Fajar. Setelah saksi Nurbaida mentransfer kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa akan menginformasikan kepada Sdr. Tegar (DPO) lalu Terdakwa mendapatkan lokasi sabu-sabu tersebut diranjau;

- Bahwa Terdakwa yang berada di warung kopi cak Bokir mendapati saksi Farel datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan membeli baso;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Farel mengambil sabu-sabu pesanan saksi Nurbaida yang diranjau di bawah tiang Listrik di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon Kab. Sidoarjo;
- Bahwa atas permintaan saksi Nurbaida, kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Nurbaida yang beralamat di Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Terdakwa kemudian menunggu di halaman rumah saksi Nurbaida dan tidak lama kemudian datang saksi Dadang dan saksi Satuji mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu dengan berat 0,34 gram beserta bungkusnya yang dilapis tissue dan disimpan dalam plastik keresek warna kuning dililit isolasi hitam. Sabu tersebut disimpan Terdakwa didalam dashboard sepeda motor;
- Bahwa benar saksi Nurbaida sering memesan sabu-sabu melalui Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp. 50.000,- setiap kali berhasil menjual poket sabu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan jual beli narkoba sabu-sabu sejak tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli, mejual , membeli maupun menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pistik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34gr (beserta bungkusnya);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



- 1 (satu) buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopol W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopol W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404 atas nama Denis Putri Ramadhani alamat Wonoayu RT.03 Rw.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon ditangkap anggota polres sidoarjo sehubungan dengan perkara sabu sabu;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari saksi Nur Baida yang mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,-. Terdakwa yang telah beberapa kali menjual sabu-sabu kepada saksi Nur Baida, kemudian memberikan nomor rekening BCA dengan nomor 6151002959 atas nama Muhammad Gilang Fajar. Setelah saksi Nur Baida mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Tegar (DPO) untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Nur Baida. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan Lokasi ranjauan sabu-sabu yaitu di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon tepatnya dibawah tiang Listrik penerangan jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol W-2461-NDH milik saksi Farel Putra Valentino untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya. Sesampainya di Lokasi ranjauan, Terdakwa kemudian mengambil paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kuning berlapis isolasi hitam yang ada dibawah tiang Listrik. Setelah sabu-sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci *dashboard* depan sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah saksi Nur Baida;
- Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi Nur Baida di Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo , datang saksi Dadang Prasetyo, S.H., dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastic

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404 beserta STNK, diamankan di Polsek Prambon;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022 dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- setiap kali berhasil menjual 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10564/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2024 atas barang bukti nomor 29505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram an. Muhammad Nur Muzaki Bin Waras didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 10564/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf) ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras, selanjutnya keterangan Saksi-Saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (error in persona);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I haruslah mendapat izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa khusus penggunaan Narkotika golongan I sama sekali tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan apapun dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa arti menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana komunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, sedangkan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mengandung makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain sedangkan menjadi perantara dalam jual beli mengandung makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan. Menukar memiliki makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat penggantian baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan mengandung makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Nur Muzaki Bin Waras pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon ditangkap anggota Polsek Prambon sehubungan dengan perkara sabu sabu;

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari saksi Nur Baida yang mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,-. Terdakwa yang telah beberapa kali menjual sabu-sabu kepada saksi Nur Baida, kemudian memberikan nomor rekening BCA dengan nomor 6151002959 atas nama Muhammad Gilang Fajar. Setelah saksi Nur Baida mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Tegar (DPO) untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Nur Baida. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan Lokasi ranjauan sabu-sabu yaitu di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon tepatnya dibawah tiang Listrik penerangan jalan;

Bahwa Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol W-2461-NDH milik saksi Farel Putra Valentino untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya. Sesampainya di Lokasi ranjauan, Terdakwa kemudian mengambil paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kuning berlapis isolasi hitam yang ada dibawah tiang Listrik. Setelah sabu-sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci *dashboard* depan sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah saksi Nur Baida;

Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi Nur Baida di Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo , datang saksi Dadang Prasetyo, S.H., dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastic kuning beserta tissue dan isolasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404 beserta STNK , diamankan di Polsek Prambon;

Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2022 dan mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- setiap kali berhasil menjual 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10564/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2024 atas barang bukti nomor 29505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram an. Muhammad Nur Muzaki Bin Waras didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 10564/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak berwenang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan sabu dari Saksi Nur Baida yang mengatakan ingin memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,-. Dimana Terdakwa yang telah beberapa kali menjual sabu-sabu kepada saksi Nur Baida, kemudian memberikan nomor rekening BCA dengan nomor 6151002959 atas nama Muhammad Gilang Fajar. Setelah saksi Nur Baida mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Tegar (DPO) untuk membeli sabu-sabu yang dipesan oleh saksi Nur Baida. Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan Lokasi ranjauan sabu-sabu yaitu di Ds. Jati Alun-alun Kec. Prambon tepatnya dibawah tiang Listrik penerangan jalan, kemudian Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol W-2461-NDH milik saksi Farel Putra Valentino untuk mengambil paket sabu-sabu yang dipesannya. Sesampainya di Lokasi ranjauan, Terdakwa kemudian mengambil paket sabu-sabu yang dibungkus plastic kuning berlapis isolasi hitam yang ada dibawah tiang Listrik. Setelah sabu-sabu berada dibawah penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyimpannya didalam laci *dashboard* depan sepeda motor dan Terdakwa menuju rumah saksi Nur Baida;

Bahwa sesampainya di halaman rumah saksi Nur Baida di Ds. Sedengan Mijen Kec. Krian Kab. Sidoarjo , datang saksi Dadang Prasetyo, S.H., dan saksi Satuji selaku anggota Polsek Prambon mendekati Terdakwa dan mengamankan Terdakwa. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,34 gram, 1 buah plastic kuning beserta tissue dan isolasi hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 No.Pol W-2461-NDH no.ka MH1JM0214NK786390, No.Sin JM02E1786404 beserta STNK , diamankan di Polsek Prambon dimana Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, bukan seorang dokter, bukan orang yang sedang dalam pengobatan atau terapi, bukan seorang Peneliti atau Ilmuwan, dan berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10564/NNF/2024 Tanggal 23 Desember 2024 atas barang bukti nomor 29505/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,243 gram an. Muhammad Nur Muzaki Bin Waras didapatkan kesimpulan barang bukti nomor 10564/2024/NNF adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut pendapat Majelis Hakim merupakan perbuatan yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



dilarang oleh Undang-Undang Narkotika karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/RN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34gr (beserta bungkusnya);

- 1 (satu) buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam

Oleh karena barang bukti yang telah tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopol W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopol W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404 atas nama DENIS PUTRI RAMADHANI alamat Wonoayu RT.03 Rw.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;

Oleh karena merupakan milik dari Saksi Farel Putra Valentino maka dikembalikan kepada saksi Farel Putra Valentino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;
- Sifat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa kedepannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur Muzaki Bin Waras** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34gr (beserta bungkusnya);
 - 5.2. 1 (satu) buah plastik kuning beserta tissue dan isolasi hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopoi W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404;
 - 5.4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna coklat tahun 2019 Nopoi W-2461-NDH nomor rangka MH1JM0214NK786390, Nomor mesin JM02E1786404 atas nama Denis Putri Ramadhani alamat Wonoayu RT.03 Rw.01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
- DiKembali kepada saksi Farel Putra Valentino;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025 oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum., dan Moh Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2025/PN Sda



oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.